

计算机软件合作开发协议

甲方：_____

身份证号：_____

乙方：_____

身份证号：_____

鉴于甲乙双方拟共同开发 "DPSir 个人网盘服务软件 V1.0"（以下简称“本软件”），根据《中华人民共和国著作权法》《计算机软件保护条例》及其他相关法律法规，本着平等、自愿、诚实信用原则，经友好协商，就本软件合作开发及软件著作权归属事宜达成如下协议，以资共同遵守。

第一条 软件基本信息

1. 软件名称：DPSir 个人网盘服务软件
2. 版本号：V1.0
3. 软件类型：应用软件
4. 软件用途：用于个人文件存储、上传下载、文件管理、文件搜索、文件预览、权限控制以及局域网/公网访问等功能。

第二条 合作开发事项

1. 甲乙双方确认以合作开发方式共同完成本软件的需求分析、系统设计、程序开发、测试、优化、文档整理和成果申报工作。
2. 双方同意在本软件开发完成后，以共同著作权人的身份申请计算机软件著作权登记。

第三条 双方分工

1. 甲方负责以下工作：
需求分析、系统架构设计、前后端程序编写、功能实现、系统联调、部署测试、源程序整理及申请材料初稿编制。
2. 乙方负责以下工作：
技术路线指导、功能设计讨论、开发过程指导、测试验收、功能完善建议、软件说明文档审核及申报指导。
3. 双方确认，前述分工均对本软件开发完成具有实质性贡献。

第四条 开发起止时间

1. 合作开发开始日期：_____年_____月_____日

2. 软件开发完成日期：_____年_____月_____日

双方确认，本协议签订日期不晚于软件开发完成日期。

第五条 著作权归属

1. 双方一致确认，本软件系甲乙双方合作开发完成的软件作品。

2. 本软件的计算机软件著作权由甲乙双方共同享有。

3. 双方同意在中国版权保护中心办理本软件计算机软件著作权登记，并在登记材料中列明双方为著作权人。

第六条 权利行使与成果使用

1. 双方可将本软件用于学习、科研、课程结题、竞赛、项目申报、毕业材料提交、职称或考核材料提交等非商业用途。

2. 涉及本软件的对外转让、独占许可、排他许可、对外商业授权、对外投资、技术作价入股等重大处分事项，应事先取得双方书面同意。

3. 双方对本软件进行升级、扩展、版本迭代或衍生开发时，应就新增成果权属另行协商；未另行约定的，新增成果由实际完成方依法享有相应权利。

第七条 收益分配

1. 如本软件仅用于学习、科研、课程结题、项目申报、毕业材料提交及软件著作权登记，双方确认暂不涉及商业收益分配；如后续发生商业收益，双方另行协商确定。

第八条 署名方式

双方同意，本软件在软件著作权登记、项目申报、说明文档及相关成果材料中的署名方式如下：

甲方：_____

乙方：_____

如双方另有署名顺序要求，可在提交前书面确认。

第九条 保密条款

1. 未经对方书面同意，任何一方不得擅自向第三方披露本软件未公开的源代码、技术方案、账号信息、测试数据、文档内容及其他保密信息。

2. 法律法规、司法机关、行政主管部门或软件著作权登记主管机构要求提供材料的，不受前款限制。

第十条 违约责任

1. 任一方违反本协议约定，导致对方遭受损失的，应承担相应赔偿责任。
2. 任一方未经另一方同意，擅自处分本软件共有著作权或作出与本协议约定不一致的登记、授权、转让行为的，应承担由此产生的法律责任。

第十一条 争议解决

因履行本协议发生争议，双方应先友好协商解决；协商不成的，任一方可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

第十二条 其他

1. 本协议自双方签字之日起生效。
2. 本协议一式_____份，甲乙双方各执_____份，具有同等法律效力。
3. 本协议可作为计算机软件著作权登记的权属证明材料提交。

签署页

甲方（签字）：_____

签署日期：_____年_____月_____日

乙方（签字）：_____

签署日期：_____年_____月_____日

注：本页为协议签署页，甲乙双方签字后与协议正文具有同等效力。